

RECURSO CÍVEL Nº 5097218-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: AMELIA LUIZA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA DO PASEP. PEDIDO DE REVISÃO DO SALDO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA EM QUE O AUTOR EFETUOU O SAQUE TOTAL DA CONTA PASEP POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. SAQUE REALIZADO NO ANO DE 2005. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA (DECENAL QUANTO AO BB E QUINQUENAL EM RELAÇÃO À UNIÃO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RESSALVA APENAS QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DECENAL EM FACE DA UNIÃO, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO FINAL DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que reconhece a prescrição da pretensão autoral. Condene o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5097218-31.2024.4.02.5101

510015484719 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5097218-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: AMELIA LUIZA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a prescrição de pretensão de indenização por danos materiais por valores desfalcados de sua conta PASEP. O pedido inicial também incluía indenização moral. Assim decidiu a sentença:

"(Dispensado relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95)

Trata-se de ação de JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ajuizada por AMELIA LUIZA DA SILVA MIRANDA em face de BANCO DO BRASIL SA e UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando, em síntese o pagamento dos valores depositados e acumulados na conta PASEP.

À Secretaria para retificar a classe da ação fazendo constar "PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL".

À Secretaria para retirar o sigilo do presente processo.

O pedido da ação é a devolução de supostos valores desfalcados da conta PASEP do autor.

Neste contexto, o STJ fixou, como prazo de prescrição da pretensão de reconstituição da conta vinculada ao PASEP, o período de 10 anos (Tema 1.150), a contar do momento em que o titular tem ciência inequívoca do alegado desfalque.

No caso concreto, a parte autora efetuou o levantamento do saldo de sua conta vinculada na data de 12/09/2005 (EVENTO 1-OUT7) e propôs a presente ação somente em 26/11/2024 16:31:30 .

Resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão, nos termos do artigos 332, II e §1º c/c 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Recorre a parte autora alegando, de início, a incompetência dos Juizados. No mérito, sustenta que o termo *a quo* da prescrição é o momento em que fornecido o extrato da conta individualizada do PASEP ao seu titular, o que teria ocorrido apenas em 11/06/2024. Sob a alegação de que a prescrição não chegou a se consumir, pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a alegação de incompetência dos Juizados.

Como bem observou o Juízo de origem, em se tratando de causa à qual se atribuiu valor inferior a 60 salários mínimos, a competência absoluta para julgá-la é dos Juizados Especiais. Não há, portanto, a possibilidade de que a parte autora opte pelo trâmite do processo junto a uma Vara Cível.

Quanto à prescrição, a sentença merece ser mantida em grau de recurso.

Sobre a temática em tela, o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo:

Tema 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Está claro pela narrativa fática e pela documentação trazida aos autos que a autora efetuou o saque total do PASEP, por motivo de **aposentadoria**, em **12/09/2005** (evento 1, OUT7).

Desse modo, não há como se entender que apenas no ano de 2024 a autora tenha tido ciência de saques indevidos e desfalques em geral, ou mesmo correção monetária indevida na conta.

Correta então a sentença que entendeu pela prescrição da pretensão autoral.

Cumpra ressaltar, contudo, que a pretensão deduzida em face da União não se submete ao prazo de prescrição de 10 anos - aplicável ao Banco do Brasil, nos termos do Tema 1150 do STJ -, mas sim à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que reconhece a prescrição da pretensão autoral. Condene o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5097218-31.2024.4.02.5101

510015484718 .V3